

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-⊗⊗♠⊗△-009

제 목 주민세 종업원분 신고·납부 미흡

관계부서 ⊗⊗♠⊗△

조치부서 ⊗⊗♠⊗△

내 용

1. 업무개요

회사는 「지방세법」 제84조의2(과세표준) 내지 제84조의7(신고의무)에 따라 주민세 종업원분 관련 업무를 처리하고 있으며, 각 사업소는 매월 소속 직원의 급여총액(과세급여총액)을 과세표준으로 하여 주민세 종업원분을 해당 지방자치단체에 신고·납부하고 있다.

[그림] 주민세(종업원분) 신고서상 과세표준 입력 내역

년 월분 신고납부 (급여지급일: 년 월 일)	㉠ 종업원 수 (소수점 이하 1자리까지 기재)	㉡ 최근 1년간 종업원 급여총액의 월평균금액 (소수점 이하 1자리까지 기재)	과세표준		
			㉢ 급여총액	㉣ 과세제외급여액	㉤ 과세급여총액
	인	원	원	원	원

자료) 「지방세법 시행규칙」 [별지 제39호의2서식] 주민세(종업원분) 신고서 중 발체내역

2. 판단기준

「지방세법」 제84조의2(과세표준)과 제84조의3(세율)에 따르면 주민세 종업원분의 과세표준은 종업원에게 지급한 그 달의 급여총액으로 하며, 표준 세율은 종업원 급여총액의 1천분의 5로 산정하도록 되어 있다.

그리고 같은 법 시행령 제78조의2(종업원의 급여총액 범위)에 따르면 1) 「소득세법」 제12조 제3호에 따른 비과세 급여⁷⁾, 2) 「근로기준법」 제74조 제1항에 따른 출산전후휴가를 사용한 종업원이 그 출산전후휴가 기간 동안 받는 급여, 3) 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조에 따른 육아휴직을 한 종업원이 그 육아휴직 기간 동안 받는 급여, 4) 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받는 급여는 급여총액 범위에서 제외하도록 되어 있다.

한편, 「지방세법 시행령」 제85조의2(종업원의 급여총액 범위)와 「주민세 종업원분 신고기준 및 면세기준 변경 알림」(○☆♠△▼-853, 2020. 2. 6.)에 따라 납세의무 성립일이 속하는 달부터 최근 1년간 종업원 월평균 급여총액 15,000만 원 이하일 경우 면세점(대상)에 해당한다.(2020. 1. 1. 이후 지급한 급여부터 적용)

따라서, 각 사업소 급여 담당 부서는 매월 주민세 종업원분을 신고하여 납부할 때, 종업원의 급여총액 범위 제외 대상을 면밀히 확인 후 신고함으로써 주민세 종업원분이 과오 납부되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 「소득세법」 제12조 제3호에 따른 비과세 급여

그런데 감사대상기간 ○○♠○△의 주민세 종업원분('21년 1월 ~ '24년 6월분) 신고·납부 적정성 검토 결과 아래 [표 1]과 같이 과세표준(과세급여총액) 산출 시 「지방세법 시행령」 제78조의2에 따라 「소득세법」 제12조 제3호에 따른 비과세 급여를 제외하지 않은 오류가 확인되었다.

7) 해외 또는 북한지역에서 주재하면서 근로를 제공하고 받는 급여, 근로자 본인의 학자금, 근로자가 받는 월 20만 원 이하의 식사대 등

세부적으로 해외사업소에서 ⊗⊗♠⊗△로 이동발령한 직원 2명(SHI, AAI)의 2023년 1월과 2월의 국외근로소득 ***원과 2023년 5월부터 2024년 8월까지 비과세 급여인 식비(월 20만 원) ***원이 제외되지 아니하였다.

[표 1] ⊗⊗♠⊗△ 주민세 종업원분 급여총액 과오산출 내역

(단위 : 원)

귀속연월	급여총액(과세급여총액)		차액 (C=A-B)	차액 발생 사유 (비과세 유형)
	기존(A)	정정(B)		
'23년 1월	***	***	***	국외근로소득(SHI) 제외 누락
'23년 2월	***	***	***	국외근로소득(AAI, SHI) 제외 누락
'23년 6월	***	***	***	식비 제외 누락
'23년 7월	***	***	***	식비 제외 누락
'23년 8월	***	***	***	식비 제외 누락
'23년 9월	***	***	***	식비 제외 누락
'23년 10월	***	***	***	식비 제외 누락
'23년 11월	***	***	***	식비 제외 누락
'23년 12월	***	***	***	식비 제외 누락
'24년 1월	***	***	***	식비 제외 누락
'24년 2월	***	***	***	식비 제외 누락
'24년 3월	***	***	***	식비 제외 누락
'24년 4월	***	***	***	식비 제외 누락
'24년 5월	***	***	***	식비 제외 누락
'24년 6월	***	***	***	식비 제외 누락
'24년 7월	***	***	***	식비 제외 누락
'24년 8월	***	***	***	식비 제외 누락
합 계	***	***	***	

자료) SAP 급여대장, ⊗⊗♠⊗△ 제출 자료 재구성

나. 육아휴직자의 급여(6개월 이상 육아휴직자의 복귀 후 1년간 급여 포함)

그리고 ⊗⊗♠⊗△의 주민세 종업원분('21년 1월 ~ '24년 8월 귀속분) 신고·납부 기간 중 아래 [표 2]와 같이 육아휴직자가 있음을 확인하였다.

[표 2] ○○♠○○△ 육아휴직자 명세

구분	성명	육아휴직기간	휴직기간(개월)	복귀 후 과세표준 제외시작월	복귀 후 과세표준 제외종료월
1	TJM	2022. 5. 2. ~ 2023. 5. 1.	12	2023. 5월	2024. 4월
2	DFG	2023. 4. 3. ~ 2023. 7. 11.	4	해당없음	해당없음

자료) SAP HR시스템 자료, ○○♠○○△ 제출 자료 재구성

그런데 ○○♠○○△는 위 [표 2]의 육아휴직자 2명(TJM, DFG)이 육아휴직 기간 동안 받은 급여와 육아휴직자 1명(TJM)이 복귀 후 1년 동안 받은 급여 ***원을 과세표준에서 제외하였어야 함에도 해당 급여를 과세표준에 반영하여 주민세 종업원분을 과오납부하였다.

[표 3] ○○♠○○△ 육아휴직자 급여 내역

(단위 : 원)

귀속연월*	TJM	주민세 종업원분 금액	비고
'22년 5월	***	***	
'22년 6월	***	***	
'22년 9월	***	***	
'23년 11월	***	***	
'23년 12월	***	***	
'24년 1월	***	***	
'24년 2월	***	***	
'24년 3월	***	***	
'24년 4월	***	***	
합 계	***	***	

주) ○○♠○○△ 주민세 종업원분을 이미 납부한 귀속연월만 대상으로 육아휴직자 급여 내역 산출 결과 표시
자료) SAP HR시스템 자료, 급여대장, ○○♠○○△ 제출 자료 재구성

따라서, 위 [표 1]과 [표 3]의 주민세 종업원분 과세급여총액 산출 오류를 바탕으로 실지감사 시 ○○♠○○△ 급여담당자에게 경정청구 가능한 기한(2020. 10월 ~ 2024. 8월) 내 주민세 종업원분을 재산출을 요청하였다.

그 결과, 해당 기간 동안 ○○♠○○△ 직원 과세급여총액 과오산출 일부 내역을 추가 확인([별표] 참조)하였고, 이에 따라 아래 [표 4]와 같이 기 납부한 주민세 종업원분 귀속연월 중 일부는 12개월 평균 금액(15,000만 원)에 미달하였으나 과다납부한 사실을 확인하였다.

[표 4] 2022. 5월 ~ 2024. 8월 주민세 종업원분 과오납부 경정청구 대상 내역

(단위 : 원)

귀속연월	기 신고 내역			정정 내역			경정청구 금액	비고
	과세표준	12개월 평균	납부 주민세 종업원분	과세표준	12개월 평균	주민세 종업원분		
'22년 5월	***	***	***	***	***	***	***	
'22년 6월	***	***	***	***	***	***	***	
'22년 9월	***	***	***	***	***	***	***	
'23년 11월	***	***	***	***	***	—	***	면세 대상
'23년 12월	***	***	***	***	***	—	***	면세 대상
'24년 1월	***	***	***	***	***	—	***	면세 대상
'24년 2월	***	***	***	***	***	—	***	면세 대상
'24년 3월	***	***	***	***	***	—	***	면세 대상
'24년 4월	***	***	***	***	***	—	***	면세 대상
'24년 5월	***	***	***	***	***	—	***	면세 대상
'24년 6월	***	***	***	***	***	***	***	
'24년 7월	***	***	***	***	***	***	***	
'24년 8월	***	***	***	***	***	***	***	
합 계	***	***	***	***	***	***	***	

자료) SAP 주민세 납부 내역 자료, ⊗⊗♠⊗△ 제출 자료 재구성

관계부서 등 의견 ⊗⊗♠⊗△ 급여담당자는 주민세 종업원분 업무 시 ‘급여총액’과 ‘과세급여총액’ 등 주민세 종업원분 신고 관련 용어를 혼동하고, 비과세 대상 급여 등 관련 사항을 인지하지 못하여 발생한 것으로 소명하였고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무처리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ⊗⊗♠⊗△장은

- ① 과오납부한 주민세 종업원분 ***원에 대해 환급받을 수 있도록 경정청구 하시고, (경정청구)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[별표]

2020. 10월 ~ 2024. 8월 ⊗⊗♠⊗△ 주민세 종업원분 재산출 내역

(단위 : 원)

귀속년	귀속월	기존 신고·납부					정정 내역							경정청구 금액
		직원 과 세금액	일용직 과세금액	과세총액	12개월 평균	납부 주민세	직원 과 세금액	일용직 과세금액	육아휴직 직원 수	육아휴직 과세총액	정정 과 세금액	12개월 평균	주민세	
2020	10	***		***	***		***				***	***		
	11	***		***	***		***				***	***		
	12	***		***	***		***				***	***		
2021	1	***		***	***		***				***	***		
	2	***		***	***		***				***	***		
	3	***		***	***		***				***	***		
	4	***		***	***		***				***	***		
	5	***		***	***		***				***	***		
	6	***		***	***		***				***	***		
	7	***		***	***		***				***	***		
	8	***		***	***		***				***	***		
	9	***		***	***		***				***	***		
	10	***	***	***	***		***	***			***	***		
	11	***	***	***	***	***	***	***			***	***	***	
	12	***	***	***	***	***	***	***			***	***	***	
2022	1	***	***	***	***	***	***	***			***	***	***	***
	2	***		***	***	***	***				***	***	***	***
	3	***		***	***	***	***				***	***	***	***
	4	***		***	***	***	***				***	***	***	***
	5	***		***	***	***	***		1	***	***	***	***	***
	6	***		***	***	***	***		1	***	***	***	***	***
	7	***		***	***	***	***		1		***	***	***	***
	8	***		***	***	***	***		1		***	***	***	***
	9	***		***	***	***	***		1	***	***	***	***	***
	10	***		***	***	***	***		1		***	***	***	***
	11	***		***	***	***	***		1		***	***	***	***
	12	***		***	***	***	***		1	***	***	***	***	***
2023	1	***		***	***	***	***		1		***	***	***	***
	2	***		***	***	***	***		1		***	***	***	***
	3	***		***	***	***	***		1	***	***	***	***	***
	4	***		***	***	***	***		2	***	***	***	***	***
	5	***		***	***	***	***		2	***	***	***	***	***
	6	***		***	***	***	***		2	***	***	***	***	***
	7	***		***	***	***	***		2	***	***	***	***	***
	8	***		***	***	***	***		1	***	***	***	***	***
	9	***		***	***	***	***		1	***	***	***	***	***
	10	***	***	***	***	***	***	***	1	***	***	***	***	***
	11	***	***	***	***	***	***	***	1	***	***	***	***	***
	12	***		***	***	***	***		1	***	***	***	***	***
2024	1	***		***	***	***	***			***	***	***	***	***
	2	***		***	***	***	***			***	***	***	***	***
	3	***		***	***	***	***			***	***	***	***	***
	4	***		***	***	***	***			***	***	***	***	***
	5	***		***	***	***	***			***	***	***	***	***
	6	***		***	***	***	***			***	***	***	***	***
	7	***		***	***	***	***			***	***	***	***	***
	8	***		***	***	***	***			***	***	***	***	***
총계		***	***	***	***	***	***	***	24	0	***	***	***	***

자료) ⊗⊗♠⊗△ 제출자료 재구성